

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7879/2538

นางมณี ศรีพรหม กับพวก
นางทึ่ง ผลผลา กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 138, มาตรา 183 วรรคสอง, มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

คู่ความตกลงทำกันให้ถือเอาผลการรังวัดของเจ้าพนักงานที่ดินเป็นข้อแพ้ชนะ โดยไม่ติดใจสืบพยานต่อไปอีก เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินรังวัดสอบเขตที่ดินทำแผนที่ พินาตเสร็จ ศาลได้ให้คู่ความตรวจดูแผนที่ คู่ความแถลงว่าเจ้าพนักงานจัดทำขึ้นตรงตามคำทำแล้ว การที่จำเลยเพิ่งมาอ้างในชั้นฎีกาว่า เจ้าพนักงานที่ดินรังวัดไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่แจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียงให้ไประวังแนวเขตโดยจำเลยไม่เคยคัดค้านต่อศาลชั้นต้นตามข้ออ้างดังกล่าว และอ้างว่าได้ยื่นคำร้องสำรวจแนวเขตใหม่ต่อเจ้าพนักงานที่ดินผลการรังวัดปรากฏว่าจำเลยไม่ได้รุกร้าที่ดินของโจทก์ จึงเป็นฎีกาในข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 3 ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 วรรคหนึ่ง

เจ้าพนักงานที่ดินจัดทำแผนที่พินาตขึ้นตรงตามคำทำแล้ว แม้เจ้าพนักงานที่ดินไม่ขอแถลงว่า ที่พินาตเป็นของฝ่ายใด แต่ในการทำกันคู่ความก็มีได้ตกลงกันว่าให้เจ้าพนักงานที่ดินเสนอความเห็นด้วย ศาลจึงใช้แผนที่พินาตในการวินิจฉัยปัญหาตาม ที่คู่ความทำกันได้ ไม่เป็นการวินิจฉัยนอกเหนือคำทำ

เจ้าพนักงานที่ดินจัดทำแผนที่พิพาทขึ้นตรงตามคำทำแล้ว แม้เจ้าพนักงานที่ดิน
ไม่ขอแถลงว่า ที่พิพาทเป็นของฝ่ายใด แต่ในการทำกันคู่ความก็มีได้ตกลงกันว่าให้
เจ้าพนักงานที่ดินเสนอความเห็นด้วย ศาลจึงใช้แผนที่พิพาทในการวินิจฉัยปัญหาตาม
ที่คู่ความทำกันได้ ไม่เป็นการวินิจฉัยนอกเหนือคำทำ

(ระพีนทร บรรจงศิลป-อำนวยการ สุขพรหม-ปรีชา นาคพันธุ์)

ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี - นายสุรศักดิ์ วัฒนรัตน์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายสุนทร สิทธิเวชวิจิตร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ